

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO VIII – EXERCÍCIOS

1. (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/CONSULTOR LEGISLATIVO/2014) A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue os itens subsequentes. A subtração, para si ou para outrem, de energia elétrica não constitui crime de furto, por ausência de previsão legal expressa.

COMENTÁRIO

Art. 155, § 3º: energia elétrica se equipara à coisa alheia móvel.

2. (CESPE/MPU/ANALISTA PROCESSUAL/DIREITO/2018/ADAPTADA) O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da culpabilidade. Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de energia elétrica.

COMENTÁRIO

Há dois entendimentos: do STF e do STJ. O STF considera que o furto de sinal de TV a cabo não configura crime (é fato típico). O STJ considera possível a equiparação.

3. (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/2015) Julgue o item subsequente, a respeito dos crimes militares e dos delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal. Praticará o crime de furto o sujeito que subtrair cadáver destinado a pesquisas em hospital universitário.

COMENTÁRIO

O cadáver que pertence a um hospital universitário, que pertence a uma instituição, é considerado uma coisa alheia móvel. Agora, se a questão tratasse de um cadáver que foi subtraído de um cemitério, da igreja etc., neste caso, ocorreria o crime do art. 211 do código penal (ocultação ou subtração de cadáver).



4. (UEG/2018/PC/GO/DELEGADO DE POLÍCIA) Sobre o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, tem-se o seguinte:
- O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação, no furto qualificado pelo concurso de agentes, da majorante do roubo.
 - O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico torna impossível a configuração do crime de furto.
 - A expressão “pequeno valor”, requisito para o reconhecimento do furto privilegiado, equivale, na jurisprudência, a “valor insignificante”.
 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento do privilégio nas hipóteses de furto qualificado.
 - A lei penal admite, em certas hipóteses, ação penal pública condicionada à representação para o crime de furto.

COMENTÁRIO

- Súmula n. 442 do STJ: ao crime de furto, o concurso de pessoas será uma qualificadora. No crime de roubo, o concurso de crimes será uma majorante.
- Súmula n. 567 do STJ: a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime de furto.
- Pequeno valor é aquele considerado até um salário mínimo. O valor insignificante irá variar, mas em regra não ultrapassa 10% do salário mínimo.
- É possível a existência do furto híbrido, desde que haja a primariedade do agente, desde que a coisa furtada seja de pequeno valor e desde que a qualificadora do furto seja uma qualificadora de natureza objetiva (Súmula n. 511 do STJ).
- O crime de furto é de ação penal pública incondicionada. Mas há situações em que o crime de furto poderá ser de ação penal pública condicionada à representação (art. 182, do código penal).



5. (CESPE/2019/DPE/DF/DEFENSOR PÚBLICO) Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsequente.
- Situação hipotética: Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial em que trabalhava. Assertiva: Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o privilégio.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Súmula n. 511 do STJ: é possível o furto privilegiado qualificado, desde que o agente seja primário, desde que a coisa furtada seja de pequeno valor e desde que a qualificadora do furto seja uma qualificadora de natureza objetiva.

O abuso de confiança é uma qualificadora subjetiva pacífica, contra a qual não há qualquer argumento.

6. (MPE/SC/2019/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Conforme jurisprudência dominante no STJ, nos crimes de furto e roubo (arts. 155 e 157 do CP) a consumação do fato típico somente ocorre com a posse mansa e pacífica, o que não se verifica no caso de perseguição imediata do agente e recuperação da coisa subtraída.

COMENTÁRIO

Súmula n. 582 do STJ: aplica-se especificamente ao crime de roubo, mas a ideia dessa súmula também é aplicável ao crime de furto. A consumação se dá com a mera inversão da posse, sendo prescindível que essa posse seja mansa e pacífica.

7. (CESPE/DPE/PE/DEFENSOR PÚBLICO/2015) José, réu primário, após subtrair para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, um botijão de gás avaliado em R\$ 50,00 do interior de uma residência habitada, foi preso em flagrante delito. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores a respeito desse tema.
- Na tipificação do crime praticado por José, admite-se o reconhecimento da figura do furto privilegiado.

COMENTÁRIO

Súmula n. 511 do STJ: é possível a existência do furto privilegiado qualificado, desde que haja a primariedade do agente, desde que a coisa furtada seja de pequeno valor e desde que a qualificadora do furto seja uma qualificadora de natureza objetiva.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O repouso noturno trata-se de uma majorante (vai aumentar a pena em 1/3). A qualificadora é o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I), cuja natureza é objetiva.

Logo, o sujeito responderia pelo art. 155, § 4º, inciso I, combinado com o § 1º do art. 155.

8. (CESPE/DPE/PE/DEFENSOR PÚBLICO/2015) A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados, da tipicidade penal, dos tipos de imprudência e do arrependimento posterior, julgue o item seguinte. Aquele que vender a terceiro de boa-fé coisa que tenha furtado praticará os crimes de furto e estelionato, já que lesionará bens jurídico-penais de pessoas distintas.

COMENTÁRIO

Exemplo: o ladrão subtraiu um aparelho celular e resolve vendê-lo a um terceiro de boa-fé. O posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência entende que, quando o agente vende o aparelho ou qualquer coisa que tenha furtado e efetua a venda a um terceiro de boa-fé, que não sabia que estava comprando produto de furto, tem-se o mero exaurimento do crime de furto, porque quem furta algo está buscando uma vantagem patrimonial, seja o próprio aparelho, seja o dinheiro que ele irá receber quando efetuar a venda daquele objeto. Agora, se o terceiro fosse de má-fé, este responderia pelo art. 180 do código penal (crime de receptação).

9. (CESPE/PF/DELEGADO/2018/ADPTADA) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior.

Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Sílvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar o objeto sem que fosse notado.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Entendimento do STJ: havia a possibilidade de se conseguir êxito neste objeto furtado.
Vide Súmula n. 567 do STJ.

10. (CESPE/PRF/2013) Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima, ludibriada, entrega, voluntariamente, a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada.



11. (FGV/2019/PREFEITURA DE SALVADOR – BA/GUARDA CIVIL MUNICIPAL) Carlos, guarda municipal, durante seu horário de trabalho, verifica que Joana, declarando-se vendedora de roupas, aproxima-se de Marta e passa a lhe mostrar as saias que teria para venda. Enquanto Marta analisava as roupas apresentadas, Joana, aproveitando-se da situação criada, pega o telefone celular de Marta, que estava em cima do banco. Em seguida, Joana tenta deixar o local dos fatos, levando o telefone e as saias, pois, na verdade, não era vendedora, mas vem a ser presa em flagrante por Carlos. Encaminhada à Delegacia e confirmados os fatos, Joana deverá ser responsabilizada pelo crime de

- furto simples.
- furto mediante fraude.
- estelionato simples.
- apropriação indébita simples.
- apropriação indébita majorada pela fraude.

COMENTÁRIO

O meio empregado para diminuir a vigilância da vítima foi lhe mostrar as saias que teria para venda.

12. (CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/2013) No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente.

O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e à primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada (art. 155, § 2º – esse valor deve ser pequeno) à primariedade do agente.

Apesar de, no art. 155, § 2º, utilizar-se a palavra “pode”, deve-se entender esse termo como um “deve”, como um dever, logo, a discricionariedade do juiz é unicamente em relação a quais benefícios serão aplicados no caso concreto, mas o reconhecimento do privilégio à aplicação de pelo menos uma das consequências do furto privilegiado, é sim direito subjetivo do réu.

- 13.** (CESPE/2019/TJ/SC/JUIZ SUBSTITUTO) Situação hipotética: Um homem, em 31/12/2018, por volta das cinco horas da madrugada, com a intenção de obter vantagem pecuniária, explodiu um caixa eletrônico situado em um posto de combustível.
Assertiva: De acordo com o STJ, ele responderá criminalmente por furto qualificado em concurso formal impróprio com o crime de explosão majorada.

COMENTÁRIO

Art. 155, § 4º-A: antes da existência desse artigo e parágrafo (Lei n. 13.964), o agente tinha que responder pelo crime de furto qualificado pela destruição do obstáculo em concurso formal impróprio com o crime de explosão majorada.

Lembrando que o art. 155, § 4º-A, é um crime hediondo.



- 14.** (CESPE/DPE/AL/DEFENSOR PÚBLICO/2009) Considere a seguinte situação hipotética. Ana subtraiu maliciosamente determinada peça de roupa de alto valor de uma amiga, com a intenção tão só de utilizá-la em uma festa de casamento. Após o evento, Ana, tendo atingido seu objetivo, devolveu a vestimenta.
Nessa situação, Ana não responderá pelo delito de furto, uma vez que o CP não tipifica a figura do furto de uso.

COMENTÁRIO

Para que haja o crime de furto, é necessário o *animus furandi*, ou seja, o dolo de assenhoramento definitivo da coisa. Logo, a Ana fez uma subtração maliciosa, sem que a sua amiga soubesse. Mas ela queria apenas usar e logo após o uso, devolver.

GABARITO

1. E
2. E
3. C
4. e
5. E
6. E
7. C
8. E
9. E
10. E
11. b
12. C
13. E
14. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
